Klageantwort

Geschäfts-Nr.	AN250742-L, Arbeitsgericht Zürich, 2. Abteilung
Klägerin	Priya Nair
Beklagte	Calderdale Logistik AG
Rechtsvertretung der Beklagten	Rechtsanwalt Daniel Sykes, Bowater Sykes Rechtsanwälte AG, Zürich
Eingang beim Gericht	14. November 2025

Rechtsbegehren

Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.

Begründung

1. Die Beklagte bestreitet die Klage vollumfänglich. Die Kündigung erfolgte aus wirtschaftlichen Gründen im Rahmen einer Reorganisation des Bereichs Operations, nachdem das Transportvolumen im Geschäftsjahr 2024 um 22 % zurückgegangen war. Die Arbeitgeberin ist in der Kündigung grundsätzlich frei (Art. 335 OR).

2. Die Beklagte bestreitet, dass der Entscheid von vornherein feststand. Sie hat die Klägerin in zwei Gesprächen am 24. Februar und 7. März 2025 angehört und Alternativen geprüft.

3. Die Beklagte bestreitet, dass Herr James Thornton die Funktion der Klägerin ausübt. Herr Thornton ist in der Transportplanung tätig, auf einer tieferen Stufe und zu einem tieferen Lohn.

4. Die Beklagte bestreitet jede Diskriminierung im Sinne von Art. 3 GIG. Eine allfällige Vermutung nach Art. 6 GIG ist widerlegt: Grund der Kündigung war allein die Reorganisation, die in keinem Zusammenhang mit dem Geschlecht, der Schwangerschaft oder der Mutterschaft der Klägerin steht. Ebenso wenig liegt eine missbräuchliche Kündigung im Sinne von Art. 336 OR vor.

5. Eventualiter bestreitet die Beklagte die Höhe der Forderungen. Eine Entschädigung wäre auf höchstens einen Monatslohn festzusetzen; für eine Genugtuung fehlt es an einer schweren Persönlichkeitsverletzung. Die Klägerin hat den Lohn während der ganzen Kündigungsfrist erhalten und sich nicht nachweislich um eine neue Stelle bemüht.

Zürich, 14. November 2025
Für die Beklagte: Daniel Sykes, Rechtsanwalt